



PUTUSAN
Nomor 838 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAHRULUDDIN (Mamak Kepala Waris)**, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Nomor 22 A, RT 002, RW 018, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ZULBAINI**, bertempat tinggal di Jalan Shinta Utama, Blok V Nomor 10, RT 003, RW 004, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sofyandi, S.H., dan Sarmen, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Sofyandi Siregar & Rekan Win Win Solution, yang beralamat di Jalan Basung Sepakat, Nomor 005, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **JUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Samping Komplek Perumahan BPKP, Nomor 2 C, RT 001, RW 004, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ELING AHSAN**, bertempat tinggal di Komplek PGRI 2 (dua), Nomor 11 B, RT 002, RW 005, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ADDALUS, S.H.**, bertempat tinggal di dekat Mesjid Nurzikrillah, Jalan Sungai Lareh, RT 001, RW 005,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA
PADANG**, beralamat di Jalan Ujung Gurun, Nomor 1, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat ini tidak memiliki kekuatan hukum;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1797, Surat Ukur Nomor 00224/2017, tanggal 2 November 2017, atas nama Jusni yang terletak di RT 01 RW 04, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1878, Surat Ukur Nomor 00308/2019, tanggal 26 Desember 2019 atas nama Jusni terletak di RT 01 RW 04, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1834, Surat Ukur Nomor 00262/2019, tanggal 15 Januari 2019 atas nama Jusni terletak di RT 01 RW 04, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam memperjualbelikan tanah pusako tinggi hak milik Kaum Penggugat, dan Turut Tergugat dalam penerbitan sertifikat di atas tanah pusaka tinggi hak milik Kaum Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2024



4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan keliru para pihak (*error in persona*);
2. Surat gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Ekspesi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijik verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 89/PDT/2023/PT PDG., tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/2023/PN Plg., *juncto* Nomor 89/Pdt/2023/PT PDG., *juncto* Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Februari 2023 Nomor 144/PDT.G/2022/PN Pdg;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 89/PDT/2023/PT PDG., tanggal 11 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah dibantah oleh Para Tergugat dalam eksepsinya dengan mendalilkan bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Martius Abu bukan Syahruluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat);

Bahwa ternyata dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa Ranji tertanggal 25 Agustus 2021 (bukti P-1) bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Syahruluddin (Penggugat) akan tetapi bukti Penggugat lainnya yaitu bukti P-3 tertanggal 2 September 1993 berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Martius Abu, untuk itu terdapat dua Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, akan tetapi Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan bukti surat berupa pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menerangkan bahwa benar Penggugat adalah satu-satunya Mamak Kepala Waris dalam kaumnya atau setidaknya menerangkan telah dilakukan penggantian Mamak Kepala Waris dari Martias Abu kepada Syahruluddin (Penggugat) dalam kaum Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dalam perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYAHRULUDDIN (Mamak Kepala Waris) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYAHRULUDDIN (Mamak Kepala Waris), 2. ZULBAINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2024